



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000874/2009/CA1

///raná, 2 de marzo de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"OSMAN DORA BEATRIZ C/ MRIO. DE JUSTICIA Y OTRO S/ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000874/2009/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, estos autos son traídos a consideración del Tribunal, en virtud del recurso de apelación deducido y fundado por el Dr. Sergio Horacio Temporetti a fs. 109/110, contra la sentencia de fs. 107/108, que, en lo que aquí interesa, aprueba, en cuanto hubiera lugar por derecho, la liquidación practicada por la Dirección de la Administración Financiera de la Prefectura Naval Argentina a fs. 91/103. Regula los honorarios de los profesionales por la labor desarrollada en primera instancia a la Dra. Carolina Fischbach, como patrocinante de la actora, en la Suma de Pesos Diez Mil Novecientos Cincuenta y Cinco (\$10.955,00), y al Dr. Sergio Horacio Temporetti, como apoderado de la demandada en la Suma de Pesos Ocho Mil Treinta y Tres (\$8.033,00). Regula los honorarios profesionales por la labor desarrollada en segunda instancia, a la Dra. Carolina Fischbach, como patrocinante de la actora, en la suma de Pesos Dos Mil Setecientos Treinta y Nueve (\$2.739,00), y al Dr. Sergio Horacio Temporetti, como apoderado de la demanda en la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Cuarenta Y Nueve (\$2.249,00).



El recurso se concede a fs. 111 y quedan estos autos en estado de resolver a fs. 114 vta.

II- Que el Dr. Sergio Horacio Temporetti manifiesta que debió hacerse lugar a la impugnación ensayada por su parte y rechazar la liquidación presentada por la actora, y en consecuencia, aprobar la liquidación practicada por la Dirección de Administración Financiera de la Prefectura Naval Argentina.

Señala que le agravia que el Juez a quo haya omitido pronunciarse sobre la imposición de las costas procesales.

Expresa que resultan excesivos los honorarios regulados a la contraria, dado que no existe adecuada correspondencia entre el mérito y la extensión de las tareas desarrolladas. Refiere que la misma supera el 20% del capital de condena, cuando dichos emolumentos deben fijarse entre el once por ciento (11%) y el veinte (%20) del monto del proceso.

Agrega que la regulación cuestionada, debió efectuarse sobre la base de las sumas de capital de condena sin la adición de intereses, y no como lo efectuara la sentencia sobre la suma de \$56.176,64 que es una cifra que ya tiene intereses.

III)- a) Que, en forma liminar, debe señalarse que solo se abordarán aquellas cuestiones que, constituyendo agravio, hayan sido introducidas con un sólido planteo argumental y que, además, guarden relación con lo efectivamente resuelto en autos por el magistrado a quo. En





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000874/2009/CA1

tal sentido, se soslayará la consideración de los argumentos vinculados a que debió rechazarse la liquidación presentada por la actora y aprobarse la liquidación presentada por la Dirección de Administración Financiera de la Prefectura Naval Argentina, toda vez que no guarda relación con lo resuelto.

b) Que, al tratar el presente recurso, corresponde, en virtud de los fundamentos que se expondrán a continuación, aclarar que a los fines regulatorios los intereses no deben integrar el capital, criterio que corresponde tener en cuenta al practicarse la regulación de honorarios.

Ello así por cuanto una nueva lectura del fallo "Vallori Mirta Graciela c/Dirección Nacional de Vialidad y otra - Sumario - Indemnización de Daños y Perjuicios" (L.S.Civ. 1995-II-734), a partir del cual este Cuerpo ha fijado como criterio que ante la prosperidad de la demanda, los intereses integran el monto del juicio a los fines regulatorios, y una revisión de los fallos de nuestro Máximo Tribunal, nos permite modificar la postura antes mencionada.

Es así que la Excma. C.S.J.N. se pronunció en los autos "H.E.M.A.R.S.A. S.A.C.I.F.I. v. Dirección Nacional de Vialidad", 27/10/1994, estableciendo que "...el monto del proceso a los fines regulatorios está constituido, cuando progresa la demanda, por el monto de la condena... a los mismos fines no deben acumularse intereses al capital, sino



que debe practicarse la regulación exclusivamente sobre el *quantum* de este último". Para resolver de ese modo argumentó que "...la condena por intereses reviste carácter accesorio y constituye una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional..." (Fallos 317:1378).

Dicho criterio fue mantenido en los autos "Autolatina Argentina S.A. v. Dirección General Impositiva", 13/03/2007, oportunidad en la que remarcó que "Si bien es cierto que el Tribunal sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y su fallo no resulta obligatorio para otros análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquélla... Por consiguiente, carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de tales precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, especialmente en supuestos como en el de autos en los cuales dicha posición ha sido especialmente invocada." (Fallos: 330:1094).

IV- Por ello y teniendo en cuenta lo dicho en los párrafos anteriores, corresponde revocar el fallo materia de recurso, dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada y remitir los presentes al Juzgado de origen a fin de que se practique una nueva regulación en base a los parámetros fijados en este resolutorio.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000874/2009/CA1

Por ello, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte demandada a fs. 109/110 y revocar el fallo de fs. 107/108 y remitir los presentes al Juzgado de origen a fin de que se practique una regulación, conforme las pautas vertidas en los considerandos.

Tener presente la reserva efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

Se constituye el Tribunal con los suscriptos, de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Ante mí
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

